

1503317-20.2020.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... vigente. Para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), não é imprescindível que os agentes sejam flagrados no momento da venda ou oferta. As circunstâncias acima mencionadas indicam que os réus praticavam o tráfico de entorpecentes.

Não há nos autos qualquer circunstância que exclua o crime ou isente de pena os acusados. Tal como já exposto acima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503317-20.2020.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503317-20.2020.8.26.0037

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2260057/2020 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 9567288 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 32/20/128 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2260057 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios

Vistos.

MONICA DA SILVA SOUZA TEIXEIRA e LUIZ ANTONIO TEIXEIRA estão sendo processados pela Justiça Pública, por incursos nas penas dos arts. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, "caput", do Código Penal porque, como narra a peça inicial, aos 18 de maio de 2020, às 12h20min, na Avenida Doutor Waldomiro Blundi, n. 598, fundos, Jardim Santa Júlia, nesta cidade de Araraquara/SP1, em concurso e com unidade de desígnios, teriam remetido, guardado e tido em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar o seguinte entorpecente: três pedaços de papel impregnados com a substância sintética conhecida como "K4" (5-FLUOROMDMB-PICA). O entorpecente foi apreendido (auto de exibição e apreensão de fls. 07) e periciado, conforme laudo

definitivos nº 319.584/2020 (fl. 19/21).

A denúncia veio instruída com rol de duas testemunhas.

Após a apresentação da defesa prévia (fls. 267/268), foi recebida a denúncia a fls. 278/279.

Na audiência de instrução e julgamento, os réus foram interrogados e foi colhida a prova testemunhal (fls. 323/324).

Após, as partes apresentaram alegações finais, pronunciando-se o Ministério Público pela condenação dos acusados (fls. 343/351).

A Defesa requereu, em relação a Luiz Antônio, a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06 ou, sucessivamente, para aquela prevista no art. 33, § 3º, da lei 11.343/06. Com relação à Mônica, a Defesa requereu a absolvição por ausência de prova do dolo. Em caso de condenação dos réus, pediu a fixação da pena mínimo legal (fls. 356/364). É, em síntese, o relatório.

Decido.

Primeiramente, cumpre ressaltar a inexistência de nulidade na apreensão da droga, pois não há prova de que a ré Mônica tenha sido ameaçada para permitir a entrada em sua residência; sua versão nesse sentido restou isolada.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou inconteste (fls. 07 e 19/21).

A prova oral coligida aos autos evidenciou que o Luiz Antônio remeteu e que a ré Mônica guardava e mantinha em depósito a substância entorpecente, para fins de comércio.

O investigador de polícia Kikuo Luis Osvaldo Morino disse que recebeu informação de que um preso (o réu) estaria enviando um envelope com um tipo de entorpecente para sua esposa Mônica; foram até o imóvel desta, que lhes entregou um envelope aberto, no qual havia três pedaços de papelão em branco; essa substância posteriormente foi submetida a exame, tendo se constatado tratar-se de maconha sintética chamada K4 (fls. 323/324). Essa apreensão do entorpecente também foi confirmada pelo policial civil Flávio Luiz de Carvalho (fls. 323/324).

O réu Luiz Antônio, em seu interrogatório, admitiu que foi procurado por uma pessoa do presídio, que combinou com aquele que seria remetido um envelope com entorpecente para a residência de sua esposa Mônica e que uma pessoa iria até lá para buscá-la. Vê-se, então, que o réu Luiz Antônio teve participação no delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que combinou com essa terceira pessoa (em troca de uma parte que, segundo ele, iria suprir seu vício) a remessa da droga para a sua residência, onde alguém iria buscá-la com a sua esposa. Não prospera o pedido de desclassificação para os delitos previstos nos artigos 28 da lei 11.343/06 ou 33, § 3º, da lei 11.343/06, pois está claro que Luiz Antonio não pretendia consumir o entorpecente que estava no envelope, mas, pelo contrário, ele sabia que uma terceira pessoa iria buscar a droga na residência de sua esposa, de modo que está configurado o delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade remeter o entorpecente para terceiro.

Com relação à Mônica, ela disse que recebera orientação de Luiz Antônio de que receberia em sua residência um envelope que, posteriormente, um terceiro iria retirar; entretanto, não prospera sua alegação de que não sabia que o material que estava no envelope era entorpecente, haja vista que no celular dela verifica-se que há várias conversas e fotografias que se referem a drogas, indicando que ela tinha conhecimento de que o material era entorpecente, tanto assim que ali consta: "mais da pra colocar qual quantidade tipo um cartão?" (fl. 44) e "o pessoal tá me cobrando o dinheiro da folha la eu expliquei pra ela aki mais o cara ta cobrando ela olha isso!" (fl. 45), tudo levando a crer que a tal "folha" seriam os recortes de papelão em branco. Indagada acerca do conteúdo em seu aparelho celular, a ré disse que não se recordava, o que não é verossímil. Portanto, diante dos indícios acima mencionados, acreditar-se em sua versão de que desconhecia o conteúdo do envelope, seria patrocinar a impunidade em dissonância com os elementos e indícios dos autos. Fica afastada, portanto, a tese da Defesa de ausência de dolo parte de Mônica.

Percebe-se, então, que a prova oral coligida aos autos foi apta a incriminar os

réus, mormente porque respaldada pela apreensão da droga na casa do réu. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos. Reserva alguma há de se impor, "in casu", ao depoimento dos policiais, como reiteradamente decidido, "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" RT, vol.616/287; no mesmo sentido, RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331).

Ainda, "Superada a tese da parcialidade dos testemunhos de Policiais, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento. Seria contra-senso credenciar o Estado funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício." (Ap. 1074823/4, São Paulo, 3ª VC, TACRIM SP, 11ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Renato Nalini, j. em 10.11.1997 -DOE, cad. I, parte II, publicado em 05.12.1997, p.25).

A versão do agente da autoridade somente pode ser desconsiderada se elidida por outro elemento de convicção trazido aos autos, o que não ocorreu.

As circunstâncias, efetivamente, demonstram que a substância entorpecente apreendida era destinada ao fornecimento de terceiro, o qual iria buscá-la na residência de Mônica.

Todas essas circunstâncias do delito, supramencionadas, convencem acerca da destinação mercantil do entorpecente e impedem a desclassificação para o delito do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei de Tóxicos vigente. Para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), não é imprescindível que os agentes sejam flagrados no momento da venda ou oferta. As circunstâncias acima mencionadas indicam que os réus praticavam o tráfico de entorpecentes.

Não há nos autos qualquer circunstância que exclua o crime ou isente de pena os acusados. Tal como já exposto acima, não existe no processo nenhum elemento no qual se possa inferir que os réus ao tempo da ação não tinham capacidade de entendimento e/ou autodeterminação com relação ao crime que lhes é imputado.

Destarte, restou comprovado nos autos a autoria, pelos réus, e materialidade do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, nas modalidades remeter e manter em depósito, para fins de comércio e vender substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DOSAGEM DA PENA

MÔNICA DA SILVA SOUZA TEIXEIRA:

Consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, diante da primariedade da ré (fls. 215), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, em virtude da situação financeira da acusada. A natureza e a quantidade do entorpecente, a meu ver, não foram expressivas a ponto de justificar a elevação da pena, nos termos do art. 42 da lei 11.343/2006.